



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **22696/2017** promossa da:

Parte_1 (c. f. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI IVAN, domiciliato in VIA TOMMASO SALVINI, 5 20122 MILANO presso lo studio del difensore;

- parte attrice -

contro:

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*) costituitasi tramite la mandataria *CP_2* (c. f. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. GRASSI CATAPANO MARGHERITA, domiciliato in VIA FRATELLI GABBA, 9 20121 MILANO

- parte convenuta -

Conclusioni di parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), e previa ogni più opportuna statuizione e declaratoria, sia di rito che di merito, così giudicare:

1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 cc e

117 D.Lgs 385/1993, degli addebiti in conto corrente a titolo di interessi passivi mai convenuti, capitalizzazione trimestrale di interessi, commissioni sul massimo scoperto o di messa a disposizione fondi mai convenute e prive di causa;

2) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia

degli addebiti a titolo di interessi, spese commissioni, e competenze per contrarietà alla legge

108/1996 eccedenti il tasso soglia con l'effetto dell'applicazione del tasso soglia senza capitalizzazioni;

3) accertare e dichiarare per effetto delle declaratorie di nullità ed inefficacia di cui sopra, previa

rettifica del saldo contabile del conto, l'esatto dare-avere dei rapporti;

condannare la **CP_3** convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme

illegittimamente addebitate, in favore dell'istante prudentemente quantificate in € 45.586,58

nell'ipotesi a) di cui alla perizia econometrica allegata in atti, o in € 63.312,09 nell'ipotesi

b) di cui alla perizia

econometrica allegata in atti, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, salva la maggior o minor

somma accertata in corso di causa;

In via istruttoria,

- Si insiste per l'ammissione della prova orale sui seguenti capitoli:

1) "Vero che al momento della stipula del mutuo liquidità con la allora **Controparte_4**

[...], ovvero in

data 9.12.2010 (come da doc. n. 14a) fasc. parte attrice che si rammostra), il sig. **[...]**

Testimone_1

allora direttore della filiale della stessa **CP_3** sita in Milano, C.so Genova, 29, era a conoscenza della

esistenza di altre esposizioni debitorie del signor **Parte_1** verso altri istituti di credito, e in particolare

dell'esposizione debitoria nei confronti di *Parte_2*, *Org_1* e *Organizzazione_2* [...] e del giudizio negativo risultante dall'interrogazione della Centrale Rischio in data 11.6.2010 come da doc. n. 14b) fasc. parte attrice che si rammostra”;

2) “Vero che le somme erogate dalla allora *Controparte_4* con il mutuo liquidità in data 9.12.2010 (come da doc. n. 14a) fasc. parte attrice che si rammostra) vennero utilizzate per il rientro dal fido temporaneo di € 50.000,00 con scadenza al 31.12.2010 concesso al sig. *Parte_1* in relazione al conto corrente n. 4733 dalla stessa *Controparte_4* e per l'estinzione di altri debiti”;

3) “Vero che nel corso del rapporto di conto corrente n. 4733 intrattenuto con la *CP_3* convenuta il signor [...] *Testimone_1* direttore della filiale della stessa *CP_3* sita in Milano, C.so Genova, 29, era a conoscenza degli impegni economici di volta in volta assunti dal signor *Parte_1* con altri Istituti Bancari ed in particolare, a partire dal 2011, dell'esborso mensile sullo stesso gravante per oltre 8 mila euro al mese, di cui una parte veniva pagata attraverso lo stesso conto corrente n. 4733”; si indica a teste su tutti i capitoli formulati, il sig. *Testimone_1* direttore della filiale della *CP_3* convenuta, sita in Milano, C.so Genova, 29.

Conclusioni di parte convenuta

Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda di parte attrice, previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito, così giudicare:

- in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. *Parte_1* ha convenuto in giudizio *Controparte_2* in relazione a contratto di conto corrente concluso nel 2000 con *Controparte_5* [...] della quale l'attrice ha dedotto la fusione con la convenuta, estinto l'11.12.2005 con saldo negativo per € 62.009,61 affinché venga accertato il reale saldo del rapporto di conto corrente, al netto delle annotazioni indebitamente compiute dall'istituto di credito convenuto, e con condanna alla restituzione degli importi indebitamente pagati in corso di esecuzione del rapporto prudenzialmente quantificati in misura pari ad € 87.225,74.
2. A dimostrazione della fondatezza della propria pretesa l'attore ha prodotto consulenza di parte (doc. 6) ed ha dedotto:
 - a. la nullità del contratto di conto corrente per non essere stato redatto in forma scritta a norma dell'art. 117.3 TUB, con conseguente richiesta di ripetizione di tutti gli importi annotati a titolo di interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissioni, spese ed oneri;
 - b. l'indebita annotazione in conto di interessi anatocistici, in via subordinata, in ogni caso sino al 30.6.2000 e dopo l'1.1.2014 ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
 - c. la nullità per mancanza di causa ovvero indeterminatezza di eventuale clausola contrattuale con la quale sia stata convenuta la c.m.s. e, per l'effetto, l'indebita annotazione di tale onere;
 - d. l'indebita annotazione in conto di interessi oggettivamente usurari in corso di esecuzione del contratto di conto corrente in alcuni trimestri successivi al II 2001 e l'applicazione di interessi soggettivamente usurari perché superiori al tasso effettivo globale medio in corso di esecuzione del contratto in alcuni trimestri successivi al III 2001, con conseguente ripetizione di tutti gli importi addebitati superiori alla soglia usura.
3. La causa è stata preceduta da tentativo di mediazione ai fini della procedibilità, con esito negativo (al doc. 1).
4. Si è costituita nel presente giudizio *CP_1* tramite la mandataria *CP_2* [...] allegando implicitamente che il rapporto contrattuale titolo della domanda attorea rientri nella porzione di ramo d'azienda di *Controparte_5* [...] ceduta a *Controparte_6* oggi [...] *CP_1*

La convenuta, in sede di costituzione ha prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto il 29.10.1996 unitamente al documento di sintesi ed alle condizioni generali di contratto (doc. 2-4) ed a tutti i fidi concessi in corso di esecuzione del rapporto (doc. 5-20), contestando la fondatezza della pretesa attorea della quale ha domandato il rigetto.

5. La causa è stata istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica d'ufficio.
6. Devono essere rigettate siccome infondate le domande basate sulla dedotta usurarietà dei tassi di interesse annotati in conto corrente.
7. Parte attrice ha, infatti, lamentato l'applicazione di interessi oggettivamente usurari in corso di esecuzione del contratto di conto corrente, senza tuttavia allegare specificamente che né che tali interessi fossero frutto di eventuale diversa pattuizione degli stessi in corso di esecuzione del contratto né che la pretesa del tasso di interesse concordato fosse contraria a buona fede per alcuno specifico motivo. Tale difetto di allegazione impedisce di ritenere giuridicamente rilevante l'eventuale usura sopravvenuta allegata da parte attrice, tenuto conto di quanto evidenziato con la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite 24675/2017 secondo la quale *“il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”*.

Per gli stessi motivi, e tenuto conto della assoluta genericità delle allegazioni poste a fondamento della relativa domanda i cui fatti costitutivi sono stati indicati solo con la seconda memoria istruttoria, anche la domanda di ripetizione degli interessi soggettivamente usurari applicati in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente deve essere rigettata.

8. La domanda di dichiarazione di nullità del contratto di conto corrente è infondata e deve essere rigettata alla luce della dimostrazione della stipulazione per iscritto del

contratto di conto corrente compiuta dalla convenuta mediante la produzione dei documenti da 2 a 4, elemento che costituisce ragione più liquida di rigetto della relativa domanda.

9. Nondimeno, dall'esame di tale documentazione è emersa la mancata pattuizione per iscritto della misura degli interessi debitori e creditori ultralegali annotati in conto corrente in corso di esecuzione del contratto di conto corrente, in violazione dell'art. 1284 c.c. Per tale motivo è stata disposta consulenza d'ufficio al fine di rideterminare il saldo del conto corrente al netto dell'applicazione di tali interessi sino all'11.9.2001, data nella quale risulta convenuta per iscritto la misura degli interessi debitori applicati intrafido ed extrafido dalla convenuta (doc. 5), disponendo successivamente l'applicazione ai soli interessi debitori dei tassi convenuti tra le parti con i contratti di affidamento prodotti dalla convenuta (doc. 5-20) e l'applicazione ai tassi di interesse creditori il tasso di interesse legale rilevante a norma dell'art. 117.7 TUB nella versione vigente al momento della stipulazione del contratto.
10. Per gli stessi motivi, ossia il difetto di dimostrazione della pattuizione dell'onere dalla documentazione contrattuale prodotta, è stato disposto il ricalcolo del saldo del conto corrente al netto della c.m.s. sino all'11.9.2011, data a partire dalla quale l'onere è stato validamente convenuto tra le parti con indicazione del valore percentuale e di tutti gli elementi per il suo calcolo, non potendosi ritenere priva di causa la c.m.s. siccome volta a remunerare l'onere della Banca di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto di conto (cfr. Istruzioni Org_3 per rilevazione tassi usura, ed. 2002, par. C5) causa, meritevole di tutela giuridica come confermato dal fatto che lo stesso legislatore è intervenuto per disciplinarla dapprima con l'art. 2-bis, decreto-legge n. 185/2008, conv. dalla legge 2/2009 e quindi con l'art. 117-bis TUB (introdotto con la legge n. 214/2011), il che attesta che anche l'ordinamento positivo ha riconosciuto la meritevolezza degli interessi perseguiti con la pattuizione della c.m.s.
11. Dall'esame degli estratti conto e del contratto di conto corrente è emersa la nullità dell'art. 7, comma 1, del contratto di conto corrente per violazione dell'art. 1283 c.c. essendo convenuta la capitalizzazione degli interessi, con conseguente effetto anatocistico, ingiustificato in mancanza di usi normativi contrari ed in difetto di

domanda giudiziale ovvero di convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza a partire dalla Cass. Sez. Unite 21095/2004. Di conseguenza è stato ricalcolato il saldo del conto corrente al netto di tutti gli addebiti per interessi anatocistici, sino al 9.9.2003.

La convenuta ha infatti dimostrato, con il proprio doc. 4 nel quale risulta specificamente approvato l'art. 8 della sezione condizioni generali di conto corrente, la valida pattuizione di clausola anatocistica consentita, per effetto di quanto disposto dall'art. 120.2 TUB nella versione introdotta con l'art. 25 comma 2 del d.lgs. 342/1999 allorquando, con norma speciale e derogatoria rispetto all'art. 1283 c.c. nel'ambito dei rapporti bancari è stata attribuita al CICR la facoltà di disciplinare le modalità degli interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria a condizione di pari periodicità nella capitalizzazione e specifica approvazione scritta della relativa clausola. Dalla specifica pattuizione della clausola anatocistica, dunque, non sono stati espunti gli interessi anatocistici sino all'1.1.2014.

Poiché nuovamente il legislatore è intervenuto modificando l'art. 120.2 TUB con l'art. 1.629 della l. 147/2013 prevedendo espressamente, alla lett. b), che *“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”*, a partire dall'entrata in vigore della novella legislativa, ossia dall'1.1.2014, e sino alla data di estinzione del rapporto di conto corrente a parti è stato disposto lo scomputo degli interessi anatocistici annotati in conto, alla luce del chiaro contenuto precettivo della norma richiamata che ha nuovamente vietato, anche in ambito bancario, che gli interessi annotati in conto potessero produrre interessi ulteriori.

12. Tramite consulenza tecnica d'ufficio si è provveduto, pertanto, a rideterminare il saldo del conto corrente al netto degli addebiti indebitamente annotati in conto per le ragioni sinora evidenziate, procedendo al ricalcolo del conto solo a partire dall'1.9.2002, non essendo stati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente prima di tale data ed essendo gli scalari prodotti privi della specifica indicazione delle competenze trimestrali applicate, con conseguente impossibilità di procedere all'accertamento del diverso saldo del contratto di conto corrente in forza delle contestazioni compiute delle quali si è evidenziata la fondatezza alla luce del fatto

che gli estratti scalari, non indicando l'esposizione giornaliera, non consentono nemmeno sinteticamente lo scomputo degli addebiti illecitamente compiuti in difetto di indicazione del loro ammontare complessivo nel trimestre

13. D'altro canto la mancata richiesta stragiudiziale, ovvero al momento della notificazione dell'atto di citazione ovvero del deposito della prima memoria istruttoria di istanza a norma dell'art. 119.4 TUB rivolta alla convenuta, non ha consentito all'attrice di ricevere copia degli estratti conto relativi al rapporto contestato nei termini per la prova degli indebiti contestati, elemento che non ha consentito di accogliere l'istanza ex art. 210 c.p.c. proposta per la prima volta con la seconda memoria istruttoria, alla luce del fatto che parte attrice avrebbe potuto procurarsi la documentazione della quale richiede l'esibizione con la tempestiva promozione di istanza ex art. 119.4 TUB, elemento che esclude la possibilità di accogliere l'ordine di esibizione che ha carattere residuale.
14. Per le stesse ragioni per tutti i periodi intermedi nei quali l'attrice non ha prodotto, come era suo onere, gli estratti conto, il ricalcolo del saldo del conto corrente è stato compiuto tenendo ferma la misura degli addebiti ed accrediti eseguiti nel periodo non documentato, la cui eventuale illegittimità non è risultata provata.
15. All'esito delle operazioni peritali, è stato accertato che, alla data di estinzione del contratto, il saldo del conto corrente era pari ad € 60.946,10 a debito del correntista in luogo dei € 62.946,10 indicati dall'istituto di credito convenuto, con una differenza di €1.063,51.
16. In parziale accoglimento della domanda di accertamento proposta dall'attore, si accerta che alla data di estinzione del rapporto di conto corrente (15.12.2015) il saldo dello stesso era pari ad € 60.946,10 a debito del correntista.
17. La domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore deve essere, pertanto, rigettata, non essendo stato dimostrato l'indebito pagamento di alcun importo in relazione al contratto titolo della domanda attorea, mancando la prova del pagamento del saldo passivo del conto corrente alla data di estinzione del rapporto.
18. La soccombenza reciproca delle parti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, ivi comprese le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 23.5.2019 in misura pari ad € 5.000,00 oltre oneri ed accessori.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano

in composizione monocratica

VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara la nullità dell'art. 7 comma 1 del contratto di conto corrente concluso il 29.10.1996 tra *Controparte_7* e *Parte_1* [...] per violazione dell'art. 1283 c.c.;
- 2) accerta che, alla data del 15.12.2015, il saldo del contratto di conto corrente concluso tra *Controparte_7* e *Parte_1* [...] è pari ad € 60.946,10;
- 3) rigetta tutte le ulteriori domande proposte da *Parte_1* ;
- 4) compensa le spese di lite;
- 5) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 23.5.2019, a carico solidale tra le parti.

Milano, 7 gennaio 2021

Il giudice

dott. Ambra Carla Tombesi